계약사무 처리 규칙

제정 2016. 10. 11.
개정 2018. 01. 26.
개정 2019. 08. 01.
개정 2021. 02. 10.
개정 2021. 05. 12.
개정 2022. 03. 24.
개정 2022. 07. 27.
개정 2022. 11. 07.
개정 2022. 12. 23.
개정 2023. 05. 24.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규칙은 「회계규정」에 의하여 사업수행과 관련된 각종 구매·용역 및 공사 등에 관한 계약, 검사, 대금의 지급 등(이하 '계약사무처리'라 한다)에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 계약사무처리에 관하여 다른 규정에서 특별히 다르게 정한 경우를 제외하고는 이 규칙이 정하는 바에 따른다.

제3조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "계약책임자"는 직제에 의하여 구매 및 계약관리에 관한 업무를 담당하는 부서의 보직자를 말한다. 다만, 업무수행상 원장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우에는 계약담당부서의 보직자가 아닌 직원이 계약책임자가 될 수 있다. <개정 2021.02.10.>
2. "요구부서의 보직자"는 용역 또는 공사의 발주, 동산 또는 부동산의 임차 및 물품의 조달 등을 위하여 구매 또는 계약체결이 필요한 보직자를 말한다. <개정 2021.02.10.>
3. "계약상대자"는 보호원과 계약을 체결하고자 하는 자를 말한다.
4. "계약자"는 보호원과 계약을 체결한 자를 말한다.
5. "추정가격"은 물품·공사·용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 예정가격이 결정되기 전에 예산에 계상된 금액 등으로 추산한 가액을 말한다. 다만, 공사 계약의 경우에는 관급재료로 공급될 부분의 가격을 제외한다.
6. "추정금액"은 추정가격에 부가가치세와 관급자재로 공급될 부분의 가격을 포함한 금액을 말한다.
7. "예정가격"이란 입찰 또는 계약체결 전에 낙찰자 및 계약금액의 결정 기준으로 삼기 위하

여 미리 작성·비치하여 두는 가액으로서 제12조에 따라 작성된 가격을 말한다.

8. “구매”는 물품의 구입·제조·가공, 인쇄 기타 이에 준하는 조달행위를 말한다.
9. “검사”는 계약이행을 확인할 수 있는 계약서·주문서·설계서·시방서·납품서·입고전표 기타 계약 관련 증빙서류와 수량·규격·품질 등 계약이행내용이 일치하는가의 여부를 확인하고 합격여부를 판정함을 말한다.
10. “내자”는 국내에서 원화로 구매되는 물품 등을 말한다.
11. “외자”는 외화 또는 외화로 표시되는 지불수단으로 외국 또는 보세 구역으로부터 구매하는 물품 등을 말한다.

제4조(계약업무의 분담) ① 원장은 업무의 효율적 수행을 위하여 필요하다고 판단한 때에는 계약책임자의 업무의 일부를 다른 보직자로 하여금 분담하여 수행하도록 할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

② 제1항에 따라 계약책임자의 업무를 분담하여 수행하는 보직자(이하 “분임계약책임자”라 한다)는 그 분담업무의 범위 내에서는 계약책임자와 같은 권한과 책임을 진다. <개정 2021.02.10.>

제5조(구매 및 계약처리절차) 모든 구매 및 계약은 다음과 같은 순서로 처리한다.

1. 예산확인 및 구매요구서 작성 : 계약의뢰부서(구매시방서 첨부)
2. 집행계획 품의(필요시) : 계약의뢰부서
3. 예산통제 : 예산담당부서
4. 계약담당부서로 구매 및 계약의뢰(협조전 발송) : 계약의뢰부서(구매시방서 또는 제안요청서 첨부)
5. 계약방법, 예정가격 결정, 계약대상업체 다수 선정 : 계약담당부서
6. 제안서 또는 견적서 접수, 검토 : 계약담당부서(제안서인 경우 계약의뢰부서가 접수, 검토하여 적격여부 판단 후 그 결과를 계약담당부서로 통보)
7. 계약상대자 확정 : 계약담당부서
8. 계약품의 및 계약체결 : 계약담당부서
9. 계약집행의 검수 : 계약의뢰부서
10. 검수결과 품의(필요시), 계약담당부서 통보, 지출결의 발의 : 계약의뢰부서(시설관련은 계약담당부서)
11. 대가의 지급 : 회계담당부서

제6조(청렴계약) ① 계약책임자는 공사·물품·용역계약 시 계약업무처리기준의 청렴계약이행각서를 숙지시키고 이를 승낙한 자에 한하여 입찰에 참가시켜야 하며, 계약체결 시 별지 제1호서식의 청렴계약 이행각서를 첨부하여 계약을 체결하여야 한다.

② 제1항의 청렴계약 이행각서에는 경쟁입찰에서 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합행위를 하지 않겠다는 내용과 위반 시에는 입찰참가를 제한한다는 내용이 포함되어야 한다.

③ 제1항 및 제2항을 위반하여 계약사무규칙 제50조에 따른 부정당업자로 제재를 받을 경우 제재기간은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙(이하 “시행규칙”이라 한다) 별

표2에서 정한기간으로 하며, 이 경우 시행규칙 제76조제4항에도 불구하고 제재기간을 경감할 수 없다.

제2장 계약사무 처리절차

제7조(구매 및 계약체결의 의뢰) ① 용역 또는 공사의 발주, 동산 또는 부동산의 임차 및 물품의 조달 등을 위하여 구매 또는 계약체결이 필요한 보직자(이하 "요구부서의 보직자"라 한다)는 계약책임자 및 분임계약책임자(이하 "계약책임자등"이라 한다)에게 다음 각호의 사항을 명기한 서면으로 구매 또는 계약체결을 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

1. 품목 또는 계약명 및 계약범위
2. 당해 구매 또는 계약의 필요성 및 효과
3. 납품기한 또는 계약기간
4. 추정금액 또는 계약금액 및 예산확인. 다만, 추정금액의 경우에는 부가가치세 등 제세공과금 기타 예상되는 비용을 포함시키고 그 산정내역을 명시하여야 한다.
5. 기타 구매 또는 계약체결에 필요한 사항

② 제1항에 따른 구매요청서 또는 계약체결의뢰서는 그 대상물이 기성품일 경우에는 사용예정일 20일전까지 제출(회계연도 마감일 기준 30일 전)하여야 하며, 수입이나 제조를 요하는 물품인 경우에는 수입 또는 제조에 소요되는 기간을 충분히 고려하여 제출하여야 한다. 다만, 계약책임자가 긴급을 요하거나 불가피한 사유가 있다고 인정하는 경우에는 그 제출기간을 단축할 수 있다.

③ 제1항에 따라 계약책임자 등에게 구매 또는 계약요구서를 제출할 때에는 기본결재를 받은 문서를 첨부하여야 한다.

④ 외국으로부터 용역을 받고자 하는 경우에 요구부서의 보직자는 다음 각호의 서류를 추가로 제출하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

1. 국문 및 영문의 계약서안
2. 계약당사자의 이력 또는 경력증명서(재외공관장의 확인을 받아야 한다)
3. 용역활동계획서
4. 기타 관계법령에서 요하는 사항

⑤ 불가피한 사유로 인하여 요구부서의 보직자가 공급자·계약자 또는 물품을 특별히 지정하여 구매하거나 계약을 체결하고자 할 경우에는 별지 제2호서식의 특정사유서에 그 사유를 명백히 하여 첨부하여야 하며, 그 사유는 객관적이고 불가피한 사안임을 계약책임자가 인정할 수 있어야 한다. <개정 2021.02.10.>

⑥ 요구부서의 보직자는 구매 또는 계약체결 의뢰서의 작성에 필요한 계약목적물의 규격작성 또는 추정금액의 산출 등을 위하여 직접 조사할 경우에는 가격결정에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니 된다. <개정 2021.02.10.>

⑦ 기 의뢰된 구매 건에 대한 변경으로 수정공고 등 추가 행정행위가 필요한 경우 요구부서의 보직자는 계약책임자 등에게 변경을 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

⑧ 다음 각 호의 어느 하나 이상 다수를 충족하는 제품을 우선 구매·계약할 수 있다.

1. 중증장애인생산품 우선구매 특별법에 따른 중증장애인생산품
2. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률에 따른 친환경상품
3. 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률에 따른 중소기업제품
4. 중소기업기술개발제품 우선구매제도에 의해 중소기업청에서 고시한 기술개발제품
5. 국가유공자 자활용사촌 복지공장 생산품
6. 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업제품
7. 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따른 장애진 표준사업장 생산품
8. 기타 국가에서 지정하는 의무·권장 제품 등

제8조(조달발주 의뢰) 계약책임자등 또는 요구부서의 보직자는 계약의 특수성 등으로 인해 필요할 경우 조달사업에 관한 법률 등에 따라 조달청장에게 발주의뢰 할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

제9조(구매·계약체결의뢰서의 접수) 제7조에 따른 구매 또는 계약체결 의뢰서를 제출받은 계약책임자등은 그 기재사항 및 관련 서류 등을 종합적으로 검토하여 적합하다고 인정될 때에는 구매 또는 계약체결 의뢰서를 접수하여야 한다. 다만, 구매 또는 계약체결 의뢰내용의 변경이 필요한 경우에는 요구부서의 보직자와 협의하여 구매 또는 계약 목적물의 사양·수량 등을 조정할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

제10조(계약체결) ① 계약책임자 등은 계약체결품의서에 다음 사항을 기재하여 결재를 받아야 한다.
1. 계약명
2. 계약상대자
3. 계약기간
4. 계약방법
5. 지출예산과목
6. 기타 필요한 사항

② 계약책임자 등은 거래가 비교적 안정적이고 계속적인 반복수요가 예상되는 물품에 대하여는 단가계약을 체결할 수 있다.

③ 계약체결 시 계약상대자의 구비서류는 다음 각 호로 정한다. 단, 동일한 계약내용으로 입찰에 참가한 자의 경우에는 제1호부터 제3호까지의 구비서류를 생략할 수 있다.
1. 사업자 등록증 1부(사본)
2. 인감증명서 1부
3. 사용인감계(사용인감 사용시) 1부
4. 등기부등본 원본(법인의 경우) 1부
5. 계약보증금
6. 기타 보호원이 필요로 하는 사항

제11조(요구부서의 직접구매) ① 제5조 및 제7조제1항에도 불구하고, 제4조 제1항 및 제2항에 의하여 긴급한 업무의 수행 등을 위하여 불가피한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 때에는 요구부서의 보직자가 직접 구매할 수 있다. <개정 2021.02.10., 2021.05.12.>

1. 특수물품 및 희귀물품, 계약내용의 전문적 검토 필요 등의 사유로 인하여 계약·구매부서에서 구매하기가 어려운 경우 <개정 2021.05.12.>
2. 규격이나 품질 등을 명시할 수 없는 품목으로서 요구부서가 직접 선택구매하여야 하는 경우
3. 행사, 현지출장 등 긴급히 필요하거나 구매 절차를 거칠 수 없는 경우
4. 사업의 특수성 및 시급성 등의 이유로 요구부서에서 직접 구매하여야 하는 매체광고, 공고, 디자인 기획 및 홍보기획
5. 계약의 성격상 반복적인 계약으로 사무용품 구매, 사무기기 및 비품 임차 등의 계약 <신설 2021.05.12.>
6. 구매건당금액이 1백만원 이하인 경우 <개정 2021.05.12.>
7. <삭제 2022. 11. 07.>

② 제1항에 따라 직접구매를 하고자 하는 요구부서의 보직자는 이 규칙이 정하는 바에 따라 계약·구매 업무를 수행하여 하며, 직접구매 전 협조의 방법으로 다음 각호의 사항을 명시하여 계약책임자 등에게 제출하여야 한다. <개정 2021.05.12.>

1. 직접구매사유
2. 특정업체 지정사유(필요한 경우)
3. 특정물품 지정사유(필요한 경우)
4. 금액산출근거

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고, 요구부서의 보직자는 자산관리규칙 제2조의 고정자산은 직접 구매할 수 없다. 다만, 제8조에 따라 요구부서의 보직자가 직접 조달발주를 의뢰한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021.02.10., 2021.05.12.>

④ 요구부서의 보직자는 직접구매를 완료한 이후, 직접구매와 관련한 모든 자료를 계약책임자에게 제출하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제3장 입찰 및 낙찰

제1절 예정가격의 결정

제12조(예정가격의 결정) ① 예정가격은 계약을 체결하고자 하는 사항에 대한 가격의 총액에 대하여 이를 결정하여야 한다.

② 계약책임자등은 제1항의 예정가격을 결정하고자 할 때에는 미리 별지 제3호서식의 예정가격조서를 작성하여야 한다. 다만, 제28조에 따른 협상에 의한 계약, 제33조제1항제5호 가목 및 바목에 따른 수의계약, 제40조제1항 각호에 따라 계약서 작성을 생략한 경우에는 예정가격 작성을 아니 할 수 있다.

제13조(예정가격의 결정기준) ① 예정가격은 다음 각호의 가격을 기준으로 하여 결정한다.

1. 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격
2. 법령의 규정에 의하여 가격이 통제된 경우에는 그 통제가격
3. 신규개발품이거나 특수규격품등의 특수한 물품·공사·용역등 계약의 특수성으로 인하여 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격
4. 조달청 공급가격
5. 제1호부터 제4호까지에 의한 가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격, 견적가격 또는 물가조사가격

② 제1항제3호에 따른 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서는 그 예정가격에 다음 각 호의 비목을 포함시켜야 한다.

1. 재료비 : 계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 규격별 재료량에 그 단위당 가격을 곱한 금액
2. 노무비 : 계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 공종별 노무량에 그 노임단가를 곱한 금액
3. 경비 : 계약목적물의 제조·시공 또는 용역 등에 소요되는 비목별 경비의 합계액
4. 일반관리비 : 재료비·노무비 및 경비의 합계액에 시행규칙 제8조제1항(제10호를 제외한다)의 규정에 의한 일반관리비율을 곱한 금액
5. 이윤 : 노무비·경비(기획재정부장관이 정하는 비목은 제외한다) 및 일반관리비의 합계액에 시행규칙 제8조제2항(제3호는 제외한다)에 따른 이윤율을 곱한 금액

③ 제1항제5호에 따른 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격, 물가조사가격은 다음 각 호의 가격을 말하며 그 적용순서는 다음 각 호의 순서에 의한다.

1. 감정가격 : 지가공시및토지등의평가에관한법률에 의한 감정평가법인 또는 감정평가사가 감정 평가한 가격
2. 유사한 거래실례가격 : 기능과 용도가 유사한 물품의 거래실례가격
3. 견적가격 : 계약상대자 또는 제3자로부터 직접 제출받은 가격
4. 물가조사가격 : 직접 시장가격조사, 가격표 또는 참고서적에 의한 조사, 공인기관이 발행하는 물가월보에 의한 조사, 수입물자의 시가매수표에 의한 조사중 보호원에 가장 유리한 가격

④ 제1항제5호에 따른 거래실례가격에 의할 때에는 다음 각호의 1의 가격에 의하되, 당해 거래 실례가격에 일반관리비 및 이윤을 가산하여서는 아니된다.

1. 조달청장이 조사하여 통보한 가격
2. 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격
3. 계약담당자가 2인 이상의 사업자에 대하여 당해 물품이 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격

⑤ 제1항제5호에 따른 견적가격에 의할 때에는 2개처 이상의 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각호의 경우에는 단일견적에 의할 수 있다.

1. 기술 또는 설비능력상 다른 경쟁업체가 없을 때
2. 특허품 또는 전매품일 때
3. 기타 관계법령이나 다른 규정에 의하여 정하여진 경우

제14조(예정가격의 변경) 계약책임자 등은 제30조에 따른 재공고입찰에 있어서도 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우로서, 제33조제1항에 따른 수의계약을 체결할 수 없는 때에는 당초의 예정가격을 변경하여 새로운 절차에 의한 경쟁입찰에 붙일 수 있다.

제2절 입찰 및 낙찰절차

제15조(입찰공고) ① 계약책임자등은 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때에는 보호원 홈페이지, 기획재정부 경영공시 홈페이지(입찰정보), 지정정보처리장치(국가종합전자조달 홈페이지)를 이용하여 공고하여야 하며, 필요한 경우 일간신문 등에 게재하는 방법을 병행할 수 있다.

② 계약책임자 등은 제1항에 따른 입찰공고 중 내용의 오류나 법령위반사항이 발견되어 공고사항의 정정이 필요한 경우에는 남은 공고기간에 5일 이상을 더하여 공고하여야 한다.

제16조(입찰공고의 시기) ① 입찰공고는 입찰서 제출마감일의 전일부터 기산하여 7일전에 행하여야 한다.

② 공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하는 경우 현장설명일 전일부터 기산하여 7일전에 공고하여야 한다. 다만, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “영”이라 한다.) 제13조의 입찰참가자격 사전심사 대상 공사의 경우 현장설명 전일부터 기산하여 30일전에 공고하여야 한다.

③ 공사입찰의 경우로서 현장설명을 실시하지 아니하는 때에는 입찰서 제출 마감일전일부터 기산하여 다음 각 호에서 정한 기간 전에 공고하여야 한다.

1. 추정가격이 10억원 미만인 경우 7일
2. 추정가격이 10억원 이상 50억원 미만인 경우 15일
3. 추정가격이 50억원 이상인 경우 40일

④ 물품 및 용역입찰의 경우로서 제18조에 따른 제안요청 설명을 실시하는 경우 설명일의 전일부터 기산하여 3일전에 공고하여야 한다.

⑤ 긴급을 요하는 경우와 제30조에 따른 재공고입찰의 경우에는 제1항부터 제3항에도 불구하고 입찰서 제출마감일의 5일전까지 공고할 수 있다.

⑥ 제28조에 따른 협상에 의한 계약의 경우에는 제1항에도 불구하고 제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출 마감일의 전일부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.

1. 긴급을 요하는 경우
2. 추정가격이 고시금액 미만인 경우
3. 제30조제2항에 따른 재공고 입찰인 경우

제17조(입찰공고의 내용) ① 입찰공고에는 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 일시와 장소
3. 제18조에 따른 제안요청 설명 또는 현장설명의 장소・일시・참가자격 및 참가의무 여부에 관한 사항, 공사입찰의 경우에는 현장설명의 장소・일시・참가자격 및 참가의무여부에 관한

사항
4. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
5. 입찰참가등록(조달발주인 경우) 및 입찰관련서류에 관한 사항
6. 낙찰자 결정방법
7. 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻과 공동계약의 이행방식
8. 입찰보증금과 귀속에 관한 사항
9. 입찰무효에 관한 사항
10. 기타 입찰에 관하여 필요한 사항

제18조(제안요청설명 및 현장설명) 계약책임자등은 필요한 경우에는 입찰서 제출마감일 전에 제안요청 설명 또는 현장 설명을 실시할 수 있다.

제19조(입찰참가신청서의 제출 및 접수) ① 계약책임자등은 경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 입찰참가신청인으로 하여금 다음 각호의 서류를 입찰 전에 제출하게 하여야 한다.
1. 별지 제4호서식의 입찰참가신청서
2. 제20조에 따른 입찰참가자격 증명서류
3. 기타 입찰공고에서 요구한 서류

② 계약책임자등은 입찰참가서류를 접수한 때에는 그 사실을 확인하는 입찰참가신청필증을 신청인에게 교부할 수 있다.

제20조(자격요건) ① 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자는 다음 각호의 요건을 갖추어야 한다.
1. 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합할 것
2. 보안측정 등의 조사가 필요한 경우에는 관계기관으로부터 적합판정을 받을 것
3. 기타 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 원장이 특별히 요구하는 요건이 있는 경우에는 그 요건에 적합할 것

② 제1항제1호부터 제2호까지의 사실은 행정기관 등 관계기관에서 발행한 문서로 증명하여야 한다. 다만, 이의 증명이 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 사실을 증명하는 계약서 사본 등으로 이를 증명하게 할 수 있다.

③「중소기업협동조합법」에 따른 중소기업협동조합이 물품의 제조·구매 또는 용역에 관한 경쟁입찰에 참가하는 경우(제1항제1호에 따른 요건을 갖춘 조합원으로 하여금 해당 물품을 제조 또는 구매하게 하거나 용역을 수행하게 하는 경우로 한정한다)에는 제1항제1호를 적용하지 아니한다.

④ 계약책임자등은 계약상대방이 영 제3항 각 호에 따른 조세포탈 등을 한 자에 해당 하는지를 계약 체결 전까지 영 제12조제4항 또는 제5항의 방법으로 확인하여야 한다.

제21조(입찰방법) ① 계약책임자등은 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 별지 제7호서식에 규정한 소정의 입찰서(단가에 대한 입찰인 경우에는 단가를 기장한 산출내역서를 첨부하여야 한다)를 봉인하여 제출하게 하여야 한다. 다만, 당해 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 입찰서를 우편으로 제출하게 할 수 있으며, 정보통신망에 의하여 입찰서를 제

출하는 방식(이하 “전자입찰”이라 한다)에 의하게 할 수 있다.
② 제1항에 따라 제출하는 입찰서는 1인 1통으로 한다.
③ 입찰참가자가 입찰대리인을 지정하여 입찰에 참가하고자 하는 경우에는 입찰전에 위임장을 제출하게 하여야 한다.

제22조(2단계 경쟁 등의 입찰) ① 계약책임자등은 물품의 제조·구매, 용역 또는 공사계약에 있어 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격, 기술 또는 설계입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.
② 제1항의 경우 규격, 기술 또는 설계입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.
③ 계약책임자등은 제1항 및 제2항에도 불구하고 계약의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격과 가격, 기술과 가격 또는 설계와 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격입찰, 기술입찰 또는 설계입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰한다.
④ 계약책임자등은 제1항부터 제3항까지에 따른 입찰을 실시하고자 할 때에는 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.
⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 제안서(또는 규격, 기술 또는 설계입찰서)의 평가에 대한 세부 운영 기준은 원장이 따로 정한다.

제23조(물품·용역 일괄입찰) 필요한 경우 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부칠 수 있으며, 이 경우에는 제27조제3항 및 제28조에 따른 낙찰자 결정방법 중에서 계약목적물의 특성에 적합하다고 판단되는 방법을 선택하여 입찰공고 또는 제안요청 설명시 이를 공지하여야 한다.

제24조(입찰보증금) ① 계약책임자등은 경쟁입찰에 참가하고자 하는 자로 하여금 입찰 참가신청마감일까지 입찰보증금을 입찰금액의 100분의 5이상으로 납부하게 하여야 한다.
② 입찰보증금은 현금(체신관서 또는 은행법의 적용을 받는 금융기관이 발행하는 자기앞수표를 포함한다) 또는 영 제37조제2항 증권 또는 증서 등으로 납부하게 하여야 한다.
③ 영 제37조제3항의 기관·단체 또는 법인에 대해 입찰보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 이 경우에는 지급을 확약하는 내용의 입찰보증금 납부확약각서를 받아야 한다.
④ 낙찰자가 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니한 경우에 입찰보증금은 보호원에 귀속한다.

제25조(입찰무효) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 입찰은 이를 무효로 한다.
1. 제20조제1항에 따른 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰
2. 소정기일까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰
3. 동일인이 동일입찰에 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰
4. 보호원이 정하는 입찰유의서에 위반되는 입찰

제26조(개찰) 계약책임자등은 지정된 시간까지 입찰서를 접수한 때에는 입찰서의 접수마감을

선언하고, 입찰공고에 표시된 장소와 일시에 입찰자가 참석한 자리에서 입찰서를 개봉하여야 한다. 다만, 입찰자로서 출석하지 아니한 자가 있을 경우에는 입찰사무에 관계없는 직원으로 하여금 개찰에 입회하게 하여야 한다.

제27조(낙찰자의 결정) ① 계약책임자등은 개봉된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 적격자를 낙찰자로 선정하여야 한다.

② 수입의 원인이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이상으로서 최고가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 다만, 계약의 목적, 입찰 가격과 수량 등을 고려하여 영으로 정하는 바에 따라 기준을 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 지출의 부담이 되는 경쟁입찰에 있어서는 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 당해 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정한다. 다만, 추정가격이 고시금액 미만인 물품입찰, 제22조에 따른 입찰과 추정금액이 1억원 미만의 공사·용역 중 특성에 따라 필요한 경우에는 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다.

④ 제3항에 따른 심사는 당해 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행의 성실도, 자재 및 인력조달가격의 적정성, 계약질서의 준수정도, 과거공사의 품질정도 및 입찰가격등을 종합적으로 고려하여 적격여부를 심사하며, 그 심사결과 적격하다고 인정되는 경우 낙찰자로 결정한다.

⑤ 계약책임자등은 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 즉시 추첨에 의하여 낙찰자를 결정하여야 한다. 다만, 관련 법에서 이행능력, 규격, 기술 등을 평가하는 입찰인 경우에는 규격, 기술 또는 설계우위자를, 희망수량에 의한 입찰인 경우에는 입찰수량이 많은 자를 낙찰자로 결정하되 해당 항목도 동일할 경우 추첨에 의하여 결정 한다.

⑥ 계약책임자등은 제26조 및 제27조 제1항부터 제5항까지에 따른 개찰 및 낙찰자 결정 당시 적격자를 판단하기 어려운 경우에는 2일 이내의 기간을 정하여 낙찰 또는 유찰 여부를 결정하여 선언할 수 있다.

⑦ 계약책임자 등은 제3항 단서에 따른 입찰 및 제22조에 따른 입찰의 경우 저가수주로 인한 사업의 부실화를 방지하기 위하여 원장이 정하는 바에 따라 가격의 적정성을 심사하여 낙찰자를 결정할 수 있다.

제28조(협상에 의한 계약체결) ① 계약책임자등은 물품·용역계약에 있어서 계약이행의 전문성·기술성·긴급성, 공공시설물의 안전성 및 그 밖에 안보목적 등의 이유로 필요하다고 인정되는 경우에는 제27조제3항 및 제4항에도 불구하고 다수의 공급자로부터 제안서를 제출받아 평가한 후 협상절차를 통하여 가장 유리하다고 인정되는 자와 계약을 체결할 수 있다. <개정 2019.8.1.>

② 제1항에 따른 계약을 체결하고자 하는 경우에는 입찰공고 시 협상에 의한 계약이라는 뜻을 명시하여야 한다.

③ 계약책임자등은 제1항에 따른 계약체결에 필요한 기준 및 절차 등을 정하여 협상에 의한 계약에 참가하고자 하는 자로 하여금 열람할 수 있도록 하고, 계약에 참가하고자 하는 자에게 제안요청서등 필요한 서류를 교부하여야 한다.

④ 제1항에 따른 제안서 평가에 대한 세부 운영 기준은 원장이 따로 정한다.

제29조(지식기반사업의 계약방법) ① 계약책임자 등은 정보과학기술 등 집약도가 높은 지식을 활용하여 고부가가치를 창출하는 사업 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업(이하 "지식기반사업"이라 한다)에 대한 계약을 체결하는 경우에는 제28조에 따라 협상에 의한 계약체결방법을 우선적으로 적용할 수 있다.

1. 엔지니어링산업 진흥법 제2조제3호에 따른 엔지니어링사업. 다만, 건설기술관리법 제2조제3호의 규정에 의한 건설기술용역에 있어서는 고난도 또는 고기술을 요하는 경우에 한한다.
2. 정보통신산업 진흥법 제2조제2호에 따른 정보통신산업
3. 국가정보화 기본법 제3조제2호에 따른 정보화에 관한 사업
4. 산업디자인진흥법 제2조의 규정에 의한 산업디자인에 관한 사업
5. 문화산업진흥기본법 제2조제1호의 규정에 의한 문화산업
6. 온라인 디지털콘텐츠산업 발전법 제2조제3호에 의한 온라인디지털콘텐츠산업
7. 기초과학 및 응용과학에 관한 학술연구용역
8. 그 밖에 원장이 이에 해당한다고 인정하는 사업

② 계약책임자 등은 제1항에 따라 협상에 의한 계약을 체결하고자 하는 경우에는 세부기준을 정하여 그 계약을 체결하여야 한다.

제30조(재입찰 및 재공고입찰) ① 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우에는 같은 장소에서 재입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰자 또는 입찰회수의 제한을 받지 아니한다.

② 입찰자나 낙찰자가 없을 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

제31조(제한경쟁입찰) ① 「회계규정」제62조제2항에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한할 수 있는 경우와 그 제한사항은 다음 각호와 같다. 다만, 다음 각호 또는 각호 내의 사항을 중복제한 하여서는 아니 된다.

1. 기획재정부령이 정하는 금액의 공사계약의 경우에는 시공능력 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적
2. 특수한 기술 또는 공법이 요구되는 공사계약의 경우에는 당해 공사수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 공사와 같은 종류의 공사실적
3. 특수한 설비 또는 기술이 요구되는 물품제조계약의 경우에는 당해 물품제조에 필요한 설비 및 기술의 보유상황 또는 당해 물품과 같은 종류의 물품제조실적
4. 특수한 성능 또는 품질이 요구되어 다음 각 목의 품질 인증 등을 받은 물품을 구매하려는 경우에는 그 품질 인증 등을 받은 물품인지 여부
   가. 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증을 받은 물품
   나. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제7조에 따라 품질경영체제인증을 받은 자가 제조한 물품
   다. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제17조에 따라 환경표지의 인증을 받은 물품
   라. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제33조에 따른 기준에 적합하고 「산업기

술혁신 촉진법 시행령」 제17조제1항제3호에 따른 품질 인증을 받은 재활용제품

5. 특수한 기술이 요구되는 용역계약의 경우에는 당해 용역수행에 필요한 기술의 보유상황 또는 당해 용역과 같은 종류의 용역수행실적
6. 추정가격이 기획재정부령이 정하는 금액미만인 계약의 경우에는 그 주된 영업소의 소재지
7. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제6조에 따라 중소기업청장이 지정·고시한 물품을 제조·구매하는 경우에는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업자
8. 원장이 계약이행의 부실화를 방지하기 위하여 필요하다고 특별히 인정한 경우에는 경쟁참가자의 재무상태 또는 경영상태
9. 고시금액 미만의 물품의 제조·구매 또는 용역(「엔지니어링산업 진흥법」 제2조제3호에 따른 엔지니어링사업 및 「건설기술관리법」 제2조제3호의 규정에 의한 건설기술용역을 제외한다)의 경우에는 「중소기업기본법」 제2조의 규정에 의한 중소기업자
10. 특정지역에 소재하는 자가 생산한 물품을 구매하려는 경우에는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자인지 여부

가. 「지역균형개발 및 지방중소기업 육성에 관한 법률」 제50조에 따른 지방중소기업특별지원지역에 입주(같은 조 제2항에 따른 지정기간만 해당한다)한 자

나. 「농어촌정비법」에 따른 농공단지에 입주한 자

② 계약책임자등은 제1항에 따라 경쟁참가자의 자격을 제한하고자 할 경우에는 다음 각호에 유의하여 입찰공고 시 그 제한사항과 제한기준을 명시하여 입찰참가등록을 신청하게 하여야 한다.

1. 실적으로 제한하는 경우, 실적은 1건의 계약 이행 실적(장기계속계약에 있어서는 전체 계약 이행 실적으로 한다)에 해당되는 금액 또는 규모(양)로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 계약책임자가 인정할 경우 누적 실적으로 할 수 있다.
2. 실적 규모(양)에 의할 경우 규모(양)의 1배 이내, 금액에 의할 경우 당해 사업예산의 1배 이내의 범위 내에서 특성을 고려하여 정할 수 있다.

③ 제2항에 따라 입찰참가등록의 신청을 받은 계약책임자등은 입찰참가적격자를 선정하여 그 결과를 당해 적격자에게 통지하고 입찰에 참가하게 하여야 한다.

제32조(지명경쟁입찰) ① 「회계규정」제62조제2항에 따라 지명경쟁입찰에 부칠 수 있는 경우는 다음 각호와 같다.

1. 계약의 성질 또는 목적에 비추어 특수한 설비·기술·자재·물품 또는 실적이 있는 자가 아니면 계약의 목적을 달성하기 곤란한 경우로서 입찰대상자가 10인 이내인 경우
2. 건설산업기본법에 의한 건설공사로서 추정가격이 3억원(건설산업기본법에 의한 전문공사 및 그 밖의 공사관련 법령에 의한 공사의 경우에는 1억원)이하인 공사를 하거나 추정가격이 1억원 이하인 물품 제조의 경우
3. 추정가격이 5천만원이하인 재산을 매입 또는 매각할 경우
4. 예정임대·임차료의 총액이 5천만원 이하인 물건을 임대·임차할 경우
5. 제1호부터 제4호까지 외의 계약으로서 추정가격이 5천만원 이하인 경우
6. 제33조에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우

7. 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제33조의 규정에 의한 기준에 적합하고 산업기술혁신 촉진법 시행령 제17조제1항제3호에 따른 품질인증을 받은 재활용제품 또는 환경기술 및 환경산업 지원법 제17조의 규정에 의한 환경표지의 인증을 받은 제품을 제조하게 하거나 구매하는 경우
8. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제6조에 따라 중소기업청장이 지정 · 고시한 물품을 중소기업기본법제2조에 따른 중소기업자로부터 제조 · 구매할 경우
9. 기타 관한 법률에서 정하는 경우

② 제1항에 따른 지명경쟁입찰에 부치고자 할 때에는 5인 이상의 입찰대상자를 지명하여 2인 이상의 입찰참가신청이 있어야 한다. 다만, 지명대상자가 5인 미만인 때에는 대상자를 모두 지명하여야 한다.

③ 계약책임자등은 제2항에 따라 입찰대상자를 지명하고자 할 때에는 미리 통지하여 입찰참가여부를 확인하여야 한다.

제33조(수의계약) ①「회계규정」 제62조제2항에 따라 수의계약에 의할 수 있는 경우는 다음 각호와 같다.

1. 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우
   가. 천재 · 지변, 긴급한 행사, 긴급복구가 필요한 수해 등 비상재해, 원자재의 가격급등 등 기타 이에 준하는 경우
   나. <삭제 2022. 11. 07.>
   다. 비상재해가 발생한 경우에 보호원이 소유하는 복구용 자재를 재해를 당한 자에게 매각하는 경우
2. 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우
   가. 공사와 관련하여 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 직전 또는 현재의 계약자와 계약을 하는 경우
   나. 작업상의 혼잡 등으로 동일현장에서 2인 이상의 시공자가 공사를 할 수 없는 경우로서 현재의 시공자가 계약을 하는 경우
   다. 마감공사에 있어서 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우
   라. 특수지역의 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우
   마. 특허공법에 의한 공사, 건설기술관리법 제18조에 따라 지정 · 고시된 신기술, 환경기술 및 환경산업 지원법 제7조에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술 또는 전력기술관리법 제6조의2에 따른 새로운 전력기술(같은 법에 따라 지정된 보호기간 내에 한한다)에 의한 공사 등 사실상 경쟁이 불가능한 경우
   바. 해당 물품을 제조 · 공급한 자가 직접 그 물품을 설치 · 조립 또는 정비하는 경우
   사. 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 의장등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우. 다만, 다른 물품의 구매로도 사업목적을 달성할 수 있는 경우는 제외한다.
   아. 해당 물품의 생산자 또는 소지자가 1인 뿐인 경우로서 다른 물품을 제조하게 하거나 구매하여서는 사업목적을 달성할 수 없을 경우
   자. 국산대체가 불가능한 품목으로서 이미 도입된 외자시설이나 기계 · 장비의 부분품을 구

매하는 경우

차. 특정인의 기술·품질이나 경험·자격을 필요로 하는 조사·설계·감리·특수측량·훈련 계약, 특정인과의 학술연구 등을 위한 용역계약, 관련 법령에 따라 디자인 공모에 당선된 자와 체결하는 설계용역계약의 경우

카. 특정인의 토지·건물 등 부동산을 매입하거나 재산을 임차 또는 특정인에게 임대하는 경우

타. 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 당해 물품 등을 제조·공급한 자 외의 자로부터 제조·공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우

3. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 중소기업자가 직접 생산한 다음 각 목의 제품을 해당 중소기업자로부터 제조·구매하는 경우

가. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조에 따라 성능인증을 받은 제품

나. 「소프트웨어산업 진흥법」 제13조에 따라 품질인증을 받은 제품

다. 「중소기업 기술혁신 촉진법」 제9조제1항제3호에 따른 지원을 받아 개발이 완료된 제품으로서 당초의 수요와 연계된 자가 구매를 협약한 제품

라. 「산업기술혁신 촉진법」 제16조에 따라 신제품으로 인증받은 제품

마. 「산업기술혁신 촉진법」 제15조의2, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조 또는 「건설기술관리법」 제18조에 따라 인증 또는 지정·고시된 신기술을 이용하여 제조한 제품으로서 주무부장관이 상용화 단계에서 성능을 확인한 제품

바. 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제18조에 따라 우수조달물품으로 지정·고시된 제품

사. 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제18조의2에 따라 지정·고시된 우수조달 공동상표의 물품(기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품을 구매하는 경우에 한정한다)

4. 국가유공자 또는 장애인 등에게 일자리나 보훈·복지서비스 등을 제공하기 위한 목적으로 설립된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 단체 등과 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(해당 단체가 직접 생산하는 물품 및 직접 수행하는 용역에 한정한다)을 체결하거나, 그 단체 등에 직접 물건을 매각·임대하는 경우

가. 국가보훈처장이 지정하는 국가유공자 자활집단촌의 복지공장

나. 「국가유공자 등 단체설립에 관한 법률」에 따라 설립된 단체 중 상이를 입은 자들로 구성된 단체

다. 「중증장애인생산품 우선구매 특별법」 제9조제1항에 따라 지정받은 중증장애인생산품 생산시설

라. 「사회복지사업법」 제16조에 따라 설립된 사회복지법인

5. 제1호부터 제4호까지의 경우 외에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우<개정 2022. 12. 23.>

가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계약

1) 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(같은 법에 따른 전문공사는 제외한다)로서 추정가격이 4억원 이하인 공사, 같은 법에 따른 전문공사로서 추정가격이 2억원 이하인 공사 및 그 밖의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약

2) 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

3) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약. 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조제1항제3호 및 같은 조 제2항 단서에 해당하는 경우에는 소기업 또는 소상공인외의 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약을 포함한다.

4) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

5) 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자와 체결하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

가) 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업

나) 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업

다) 「사회적기업 육성법」 제2조제1호에 따른 사회적기업, 「협동조합 기본법」 제2조제3호에 따른 사회적협동조합, 「국민기초생활 보장법」 제18조에 따른 자활기업 또는 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제9호에 따른 마을기업 중 기획재정부장관이 정하는 요건을 충족하는 자

6) 추정가격이 5천만원 이하인 임대차 계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다) 등으로서 공사계약 또는 물품의 제조·구매계약이나 용역계약이 아닌 계약

나. 재외공관이 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우

다. 물품을 가공·하역·운송 또는 보관할 때 경쟁에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우

라. 「방위사업법」에 따른 방산물자를 방위산업체로부터 제조·구매하는 경우

마. 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

바. 다른 국가기관 또는 지방자치단체와 계약을 하는 경우

사. 「조달사업에 관한 법률」제27조제1항에 따른 혁신제품을 구매하려는 경우

아. 「클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령」제8조의2제1항에 따라 선정된 디지털서비스에 관한 계약을 하는 경우

② 제20조의 자격요건은 수의계약의 경우에 이를 준용한다.

③ 계약책임자 등은 제1항제3호 각 목의 제품을 구매하려는 경우에는 주무부장관(주무부장관으로부터 위임받은 자를 포함한다)이 해당 물품을 인증 또는 지정한 날부터 3년(해당 물품에 대한 인증 또는 지정이 유효한 기간만 해당한다) 동안만 수의계약을 체결할 수 있다. 다만, 주무부장관이 인증기간 또는 지정기간을 연장한 경우에는 연장된 인증기간 또는 지정기간과 연장일부터 3년이 되는 날까지의 기간 중 짧은 기간 동안만 수의계약을 체결할 수 있다.

제33조의2 (수의계약 체결의 제한) ① 제33조의 규정에도 불구하고 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니된다.

1. 보호원의 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 또는 「상법」제401조의2 제1항 각 호의 어느 하

나에 해당하는 자(비영리법인의 경우 이에 준하는 자를 말한다)로 근무하고 있는 법인과 그 퇴직자의 퇴직일부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

2. 보호원의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일로부터 2년 이내에 계약을 체결하려는 경우

② 계약담당자는 법인과 수의계약을 체결하려는 경우에는 해당 법인으로부터[별지 제10호 서식]를 제출받아 제1항 제1호에 해당하는 사람이 없음을 확인하여야 한다. 이 경우 계약담당자는 해당 법인에 허위서류를 제출할 경우 계약을 해제·해지할 수 있고, 입찰참가자격 제한의 대상이 될 수 있음을 고지하여야 한다.

③ 제1항과 제2항은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 적용하지 아니한다.

1. 국가기관 또는 지방자치단체와 수의계약을 체결하는 경우
2. 제33조 제1항 제1호·제2호·제5호(추정가격 2천만원 초과로서 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출하는 경우로 한정한다)에 따라 수의계약을 체결하는 경우
3. 경쟁입찰 실시 후 수의계약을 체결하는 경우로서 제34호 제1항의 규정에 따라 수의계약을 체결하는 경우

[본조신설 2022. 12. 23.]

제34조(재공고입찰과 수의계약) ① 경쟁입찰을 실시한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

1. 경쟁입찰을 실시하였으나 입찰자가 1인 뿐인 경우로서 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우
2. 재공고입찰에 붙인 경우로서, 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우

② 제1항에 따른 수의계약의 경우 보증금과 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 붙일 때에 정한 가격 및 기타 조건을 변경할 수 없다.

제35조(낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때의 수의계약) ① 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때에는 그 낙찰금액의 범위 안에서 수의계약에 의할 수 있다. 다만, 기한을 제외하고는 최초의 입찰에 붙일 때 정한 가격 기타 조건을 변경할 수 없다.

② 낙찰자가 계약체결 후 소정의 기일 내에 계약의 이행에 착수하지 아니하거나, 계약이행에 착수한 후 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 계약을 해제 또는 해지한 경우에도 제1항을 준용한다.

제36조(분할수의계약) 제33조제1항제5호라목, 제34조 및 제35조의 경우에 있어서는 예정가격 또는 낙찰금액을 분할하여 계산할 수 있는 경우에 한하여 그 가격 또는 금액보다 불리하지 아니한 금액의 범위 안에서 수인에게 분할하여 계약을 할 수 있다.

제37조(견적에 의한 가격결정 등) ① 수의계약에 의하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있다.

1. 제33조제1항제2호, 같은 항 제5호마목, 제34조 및 제35조에 의한 계약의 경우
2. 추정가격이 5백만원 이하인 경우, 다만, 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 계약을

체결하는 경우에는 3천만원 이하인 경우로 한다.

② 제1항에 따라 제출받은 견적서에 기재된 견적가격이 예정가격(제12조제2항에 따라 예정가격작성을 생략한 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액을 말한다)의 범위에 포함되지 아니하는 경우 등 계약상대자를 결정할 수 없는 때에는 다시 견적서를 제출받아 계약금액을 결정하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 견적서 제출을 생략하게 할 수 있다.

1. 전기 · 가스 · 수도등의 공급계약
2. 추정가격이 100만원 미만인 물품의 제조 · 구매 · 임차 및 용역계약
3. 최근 6월이내에 동일품목을 동일가격으로 구입하는 경우
4. 연간계약에 의거 반복적으로 구입하는 경우
5. 백화점, 슈퍼마켓 등에서 소모성 물품을 소량으로 구입하는 경우

제4장 계약의 체결 및 이행

제38조(계약서의 작성) ① 계약책임자등은 계약을 체결하고자 할 때에는 별지 제6호서식에 따라 계약금액・이행기간・계약보증금・지체상금 기타 필요한 사항을 명백히 기재한 계약서를 작성하여야 한다.

② 제1항에 따른 계약서를 작성하는 경우에는 계약당사가가 계약서에 기명날인함으로써 계약이 확정된다. 다만, 외국인과의 계약을 체결하고자 하는 경우 기타 특별한 사유가 있는 경우에는 서명으로써 이에 갈음할 수 있다.

③ 제1항에 따른 계약서는 원장 명의로 작성하여야 한다. 다만, 원장이 계약체결에 관한 권한을 위임하였을 경우에는 위임받은 자 명의로 작성할 수 있다.

④ 계약책임자등은 거래가 비교적 안정적이고 계속적인 반복수요가 예상되는 물품의 경우에는 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다.

⑤ <삭제 2022. 11. 07.>

제39조(장기계속계약) 계약책임자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약으로서 장기계속계약을 체결하고자 하는 경우에는 3년 이내의 범위에서 단가에 대한 계약으로 체결할 수 있다.

1. 운송・보관・시험・조사・연구・측량・정보시스템운영・시설관리 등의 용역계약 또는 임차계약
2. 전기・가스・수도 등의 공급계약
3. 장비의 유지보수계약

제40조(계약서 작성의 생략) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제38조에 따른 계약서의 작성을 생략할 수 있다.

1. 계약금액이 1천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
2. 경매에 붙이는 경우

3. 물품매각의 경우에 있어서 매수인이 즉시 대금을 납부하고 그 물품을 인수하는 경우
4. 각 국가기관(공공기관 운영에 관한 법률에 따른 공기업·준정부 기관을 포함한다) 및 지방자치단체 상호간에 계약을 체결하는 경우
5. 전기·가스·수도의 공급계약 등 성질상 계약서의 작성이 필요하지 아니한 경우
6. 외자계약금액이 미화 1만불 상당액을 초과하지 아니하는 계약을 체결하는 경우
7. 해외 제작자 및 공급자와의 직거래 등에서 계약서 작성이 불가능하거나 기타 특별한 사유로 국내 대리점이 별도계약을 수락하지 아니하는 경우

② 계약책임자등은 제1항에 따라 계약서의 작성을 생략하는 경우에는 계약상대자로부터 청구서·각서·협정서·승낙사항 등 계약 성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치하여야 한다. 다만, 기획재정부장관이 따로 정하는 회계경리에 관한 서식에 의한 경우에는 그러하지 아니하다.

제41조(계약보증금) ① 계약책임자등은 보호원과 계약을 체결하고자 하는 낙찰자 또는 계약상대자로 하여금 계약금액의 100분의 10이상의 계약보증금을 납부하게 하여야 한다.

② 계약보증금의 납부에 관하여는 제24조제2항에 따른 현금 또는 보증서 등으로 납부하게 하여야 한다.

③ 계약책임자등은 제1항 또는 제2항에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다. 이 경우에는 지급을 확약하는 내용의 계약보증금 납부확약각서를 받아야 한다.

1. 영 제37조제3항제1호부터 제4호까지 및 제5호의2에 규정된 자와 계약을 체결하는 경우
2. 계약금액이 2천만원 이하인 계약을 체결하는 경우
3. 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 계약의 관습에 따라 계약보증금 징수가 적합하지 아니한 경우
4. 이미 도입된 외자시설·기계·장비의 부분품을 구매하는 경우로서 당해 공급자가 아니면 당해 부분품의 구입이 곤란한 경우

④ 계약책임자등은 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 때에는 계약서에 특별히 정한 경우를 제외하고는 계약보증금을 보호원에 귀속시켜야 한다. 다만, 보증금이 현금이 아닌 경우에는 해당액면에 의한 보증금을 현금으로 납입하게 한다.

제42조(하자보수보증금) ① 계약책임자등은 공사의 도급계약에 있어서 계약상대자로 하여금 계약금액의 100분의2이상 100분의10이하에 해당하는 하자보수보증금을 납부하게 하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수보증금의 납부가 필요하지 아니하다고 인정될 때에는 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있다.

② 계약책임자등은 제1항의 도급공사 이외의 경우로서 필요한 경우에는 하자보수보증금을 납부하게 할 수 있다.

③ 하자보수보증금의 납부에 관하여는 제24조제2항에 따른 현금 또는 보증서 등으로 납부하게 하여야 한다.

④ 하자보수보증금은 영 제62조제4항에서 정하는 바에 따라 면제할 수 있다. 이 경우에는 지급을 확약하는 내용의 하자보수보증금 납부확약각서를 받아야 한다.

⑤ 계약상대자가 정당한 하자보수를 이행하지 아니한 경우에 하자보수보증금은 보호원에 귀

속하거나 직접 사용할 수 있다.

제43조(하자담보책임기간) 계약책임자등은 계약을 체결할 때에는 검사완료일부터 1년 이상 10년 이하의 범위 내에서 하자담보책임기간을 정하여야 한다. 다만 계약의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

제44조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약책임자등은 지출의 부담이 되는 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 계약서상의 산출내역서 대비 품목조정률 또는 지수조정률이 100분의 3이상 증감되었다고 인정될 때에는 계약금액을 조정할 수 있다. 다만, 천재・지변・원자재 가격 급등으로 인하여 계약금액의 조정이 없이는 계약이행이 곤란하다고 인정되는 경우 90일 이내에 계약금액을 조정할 수 있다.

② 제1항에 따른 계약금액의 조정은 계약체결 시 그 뜻을 계약서에 명시한 경우에 한한다.

③ 제1항에 따른 계약금액의 조정이 필요한 요구부서의 보직자는 계약책임자 등에게 그 적용사유에 해당하는지의 여부를 입증할 근거서류를 첨부하여 변경을 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

④ 환율변동을 원인으로 하여 제1항에 따른 계약금액 조정요건이 성립한 경우 계약금액을 조정할 수 있다.

제45조(설계변경 등으로 인한 계약금액의 조정) ① 계약책임자등은 공사계약에 있어서 설계의 변경 또는 공사기간・운반거리의 변경 등으로 인하여 공사량의 증감이 발생한 때에는 당해 계약금액을 조정할 수 있다.

② 제1항에 따라 계약금액을 조정함에 있어서는 다음 각호의 기준에 의한다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약서상의 산출내역서에 포함되어 있는 계약단가로 한다.
2. 계약단가가 없는 신규비목의 단가는 설계 변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 한다.
3. 보호원에서 설계변경을 요구한 경우에는 증가된 물량 또는 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않는 경우 평균단가로 한다.

③ 제1항 및 제2항은 제조・용역 등의 계약에 있어서 계약금액을 조정하는 경우에 이를 준용할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항에 따른 계약금액의 조정이 필요한 요구부서의 보직자는 계약책임자 등에게 그 적용사유에 해당하는지의 여부를 입증할 근거서류를 첨부하여 변경을 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제46조(지체상금) ① 계약책임자등은 정당한 이유 없이 계약상대자가 계약이행을 지체한 때에는 지체상금으로서 계약금액에 다음 각호의 율과 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하여야 한다. 이 경우 계약상대자의 책임없는 사유로 계약이행이 지체되었다고 인정될 때에는 그 해당일수를 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 공사 : 1000분의 0.5 <개정 2019.8.1.>
2. 물품의 제조・구매 및 제24조에 의해 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에

부치는 경우 : 1000분의 0.75 <개정 2019.8.1.>
3. 물품의 수리·가공·대여, 용역(제23조에 따라 소프트웨어사업시 물품과 용역을 일괄하여 입찰에 부치는 경우 제외) 및 기타 : 1000분의 1.25 <개정 2019.8.1.>
4. 운송 및 보관 : 1000분의 2.5 <개정 2019.8.1.>

② 제1항의 경우 기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 기준으로 지체상금을 계산한다.

③ 제1항에 따른 지체상금이 발생한 경우 요구부서의 보직자는 검사결과서 작성 시 근거서류를 첨부하여 계약책임자 등에게 통보하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제47조(계약변경의 요청) ① 계약의 내용을 변경하여야 할 특별한 사유가 발생한 경우에 요구부서의 보직자는 계약책임자등에게 계약의 변경을 요청할 수 있으며, 계약책임자등은 계약의 변경이 필요하다고 인정되는 경우에 계약자의 동의를 얻어 계약내용을 변경할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

② 제1항에 따른 계약의 변경사항이 필요한 요구부서의 보직자는 계약책임자 등에게 근거서류를 첨부하여 계약변경을 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제48조(계약의 해제·해지) ① 계약책임자등은 제41조제4항에 따라 계약보증금을 보호원에 귀속시키는 경우에는 계약에 특별히 정한 것이 없는 한 당해 계약을 해제 또는 해지하고 계약상대자에게 그 사유를 통지하여야 한다.

② 계약책임자 등은 제46조제1항에 따른 지체상금의 징수사유가 발생하고 그 금액이 제41조제1항에 따른 계약보증금상당액(면제된 계약보증금을 포함한다)에 달하는 경우로서 계약상대자의 귀책사유로 인하여 계약을 수행할 가능성이 없음이 명백하다고 인정될 때에는 계약보증금을 보호원에 귀속시키고 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

③ 제2항에 따른 계약의 해제·해지가 필요한 요구부서의 보직자는 계약책임자 등에게 근거서류를 첨부하여 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제49조(청렴계약 위반에 따른 계약의 해제·해지 등) 계약책임자등은 제6조에 따른 청렴계약을 지키지 아니한 경우 해당 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하여야 한다. 다만, 금품·향응 제공 등 부정행위의 경중, 해당 계약의 이행 정도, 계약이행 중단으로 인한 보호원의 손실 규모 등 제반사정을 고려하여 공익을 현저히 해(害)한다고 인정되는 경우에는 영 또는 시행규칙으로 정하는 바에 따라 원장의 승인을 받아 해당 계약을 계속하여 이행하게 할 수 있다.

제50조(부정당업자의 입찰참가 제한) ① 계약책임자등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약상대자 또는 입찰자(계약상대자 또는 입찰자의 대리인·지배인 기타 사용인을 포함한다)를 발견한 경우에는 지체 없이 원장에게 보고하여야 한다.
1. 계약을 이행함에 있어서 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자
2. 각종 법령의 하도급 제한규정을 위반한 자 및 발주관서의 승인 없이 하도급을 하거나 발주관서의 승인을 얻은 하도급 조건을 변경한 자
3. 법령의 규정에 위반하여 공정거래위원회 등 관계행정기관으로부터 입찰참가자격제한 요

청이 있는 자
4. 조사설계용역계약 또는 원가계산용역계약에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 해당 사업비를 적정하게 산정하지 아니한 자
5. 계약이행에 있어서 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 해당 법령에 보장된 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자에게 사망 등 중대한 위해를 가한 자
6. 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자
7. 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자
8. 입찰 및 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자
9. 고의로 무효의 입찰을 한 자
10. 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계 직원에게 뇌물을 준 자
11. 입찰참가신청서를 제출하고도 회계연도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자
12. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자
13. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자
14. 정당한 이유 없이 계약이행 능력의 심사 또는 입찰금액의 적정성심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니하거나 서류 제출 후 낙찰자 결정전에 심사를 포기한 자

② 원장은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 시행규칙 별표 2의 세부기준에 따라 1월 이상 2년 이하의 범위에서 입찰참가자격을 제한할 수 있다.

③ 공동계약의 경우에는 입찰참가자격의 제한사유를 야기 시킨 자에 대하여 제1항과 제2항을 적용한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 부정당업자의 입찰참가 제한이 필요한 경우 요구부서의 보직자는 계약책임자 등에게 근거서류를 첨부하여 의뢰하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

⑤ 계약책임자등은 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자와 수의계약을 체결하여서는 아니 된다. 다만, 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자 외에는 적합한 시공자, 제조자가 존재하지 아니하는 등 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조(조세포탈 등을 한 자의 입찰참가자격 제한) ① 계약책임자등은 영 제12조제3항에 따른 조세포탈 등을 한 자로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자에 대하여 입찰 참가자격을 제한하여야 한다.

② 제1항에 따라 입찰 참가자격을 제한받은 자와의 수의계약 체결에 관하여는 제50조제5항을 준용한다.

제5장 계약이행의 검사

제52조(계약이행의 감독 및 검사) ① 계약책임자 등은 공사·제조·용역 등의 계약을 체결한 경우 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위해 필요하다고 인정할 때에는 스스로 이를 감독하거나 소속직원에게 감독의 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다. 다만, 책임감리

를 하여야 하는 공사 및 전문 지식·기술을 필요로 하거나 기타 부득이한 사유로 감독을 할 수 없는 제조 기타 도급계약의 경우 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있다.
② 계약책임자 등은 검사책임자 및 검사담당자에게 계약서·설계서 및 기타 관련 서류를 송부하여 계약상대자의 계약이행을 확인할 수 있도록 한다. 이 경우 특별한 사유가 없는 한 계약요구부서의 보직자를 검사책임자로, 계약 내용과 직접 관련이 있는 담당자를 검사담당자로 본다. 다만, 계약의 특성에 따라 필요한 경우 검사를 위하여 전문기술을 보유한 부서 또는 기관을 따로 지정할 수 있다. <개정 2021.02.10.>
③ 검사를 주관하는 계약요구부서의 보직자 또는 검사 의뢰받은 부서의 보직자(이하 검사책임자)는 계약이행이 완료된 경우에는 지체 없이 검사를 실시하여야 한다. <개정 2021.02.10.>
④ 검사책임자는 계약상대자로부터 당해 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 경우 7일 범위 내에서 검사기간을 연장할 수 있다.
⑤ 천재·지변 등 불가항력의 사유 및 검사주관부서의 책임이 아닌 사유로 인한 검사지체가 있을 경우 해당 사유 소멸일로부터 3일 이내에 검사를 실시하되, 검사지체기간을 제외한 총 검사기간은 제4항에 규정한 기간을 계산한다.
⑥ 검사책임자는 제4항에 따른 계산에 있어 제55조 제1항에 따른 시정조치를 한 경우에는 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날부터 계산한다.
⑦ 제1항의 감독담당자와 제2항의 검사담당자는 겸직할 수 없다. 다만, 특별한 기술을 요하여 감독하는 자 외에 검사를 수행하기 곤란한 경우, 계약금액이 3억원 이하인 물품제조 및 공사인 경우, 기타 관계 법령에서 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

제53조(계약이행 검사의 예외) 제52조에도 불구하고, 다음 각 호에 대하여는 같은 조에 따른 검사를 하지 아니할 수 있다.
1. 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 제품
2. 「품질경영 및 공산품안전관리법」 제6조에 따라 품질경영우수기업 등으로 선정된 자가 제조한 제품
3. 「조달사업에 관한 법률」 제3조의3에 따라 조달청장이 고시한 품질관리능력 평가기준에 적합한 자가 제조한 물품

제54조(검사결과의 통보 등) ① 검사담당자 또는 제52조제2항 단서에 따라 기술검사를 한 개인 또는 법인 등은 그 검사결과를 별지 제5호서식의 검사조서를 작성하여 검사주관부서의 보직자에게 제출하고, 검사주관부서의 보직자는 계약책임자등에게 검사결과를 송부하여야 한다. 다만, 물품구매의 경우에는 별지 제8호서식(지정정보처리장치를 이용하여 검사하는 경우에는 해당 장치의 검사양식으로 갈음할 수 있다)에 의하여 검사결과를 작성·제출하여야 한다. <개정 2021.02.10.>
② 다음 각호의 경우에는 제1항에 따른 검사조서의 작성을 생략할 수 있다.
1. 매각계약의 경우
2. 전기·가스·수도의 공급계약 등 그 성질상 검사조서의 작성을 필요로 하지 아니하다고 계약책임자등이 인정하는 계약의 경우
3. 1백만원 이하의 물품 구매의 경우, 단, 대상물이 기성품이 아닌 수입이나 제조를 요하는

물품인 경우에는 그러하지 아니하다.

제55조(시정조치 등의 요구) ① 제52조제2항에 따른 검사를 실시한 결과 이상이 있는 경우에는 당해업자에 대하여 불합격 판정을 받은 계약목적물의 대체·보완 등 시정조치를 취하여야 한다.
② 검사주관부서의 보직자는 계약상대자의 시정조치가 완료되었을 경우 재검사를 실시하는 등 정상적인 사업완료가 될 때까지 필요한 조치를 취하여야 한다. <개정 2021.02.10.>

제6장 대가의 지급 등

제56조(대가의 지급) ① 계약책임자등은 공사·제조·구매·용역 기타 지출의 부담이 되는 계약에 있어서, 계약상대자가 계약조건에 명시한 대금지급 조건을 만족하고, 검사주관 부서의 검사 및 계약요구부서의 지출발의가 완료되었을 경우 그 대가를 지급한다. 다만, 선금의 경우 별도 검사를 거치지 않더라도 제57조의 규정을 만족할 경우 계약요구부서의 지출발의에 의거 대가를 지급할 수 있다.
② 계약의 대가는 계약상대자의 청구를 받은 날로부터 5일 이내에 지급한다. 이 경우 당사자와 합의하여 5일을 초과하지 아니하는 범위 내에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. 다만, 천재·지변 등 불가항력의 사유 및 보호원의 책임이 아닌 사유로 인한 대가의 지급 지체가 있을 경우 해당 기간은 제외한다.

제57조(선금의 지급) ① 계약책임자등은 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 계약 체결 후 계약상대자의 지급신청을 받은 날부터 14일 이내에 100분의 70을 초과하지 아니하는 범위 내에서 계약서에 정한 바에 따라 선금을 지급할 수 있다.
1. 계약금액이 3천만원 이상인 공사 또는 물품 제조계약과 5백만원이상인 용역계약
2. 토지 또는 건물의 임대료와 용선료
3. 기타 선금에 의하지 아니하고는 소기의 목적달성이 어려운 경우
② 계약책임자등은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약자로 하여금 제24조제2항_또는 제3항에 명시된 증권·보증서 또는 각서 등을 제출하게 하여야 한다.

제58조(중도금 등의 지급) 공사, 물품의 제조 또는 용역계약에 있어서 계약책임자등이 필요하다고 인정하는 경우에는 요구부서의 보직자의 기성확인을 근거로 하여 선금 지급분을 일률적으로 공제한 금액을 기성금 또는 중도금으로 지급할 수 있다. <개정 2021.02.10.>

제59조(제안보상비) ① 계약책임자 등은 입찰에 참가하여 제안서를 제출하고 평가기준에 따라 적격자로 선정된 자중 낙찰자로 결정되지 아니한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 제안서 작성비의 일부를 보상할 수 있다.
② 제1항에 따른 제안보상비의 지급기준 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 원장이 정한

다.

제60조(계약관련 정보의 공개) ① 계약금액이 1천만원 이상의 구매·용역 및 공사 계약에 관하여 다음 각 호의 사항을 보호원 홈페이지에 공개하여야 한다.

1. 계약의 목적
2. 입찰일 및 계약체결일
3. 추정가격 또는 예정가격
4. 계약체결방법(일반경쟁 · 제한경쟁 · 지명경쟁 · 수의계약, 지역제한 여부)
5. 계약상대자의 성명(법인인 경우에는 법인명)
6. 계약 물량 또는 규모
7. 계약금액(장기계속공사의 경우 총공사금액을 말한다. 이하 같다)
8. 지명경쟁 또는 수의계약의 경우에는 그 사유

② 원장은 제1항의 공개내용에 변경이 있는 경우에는 변경된 사실을 지체 없이 공개하여야 한다.

제7장 보 칙

제61조(경매) 계약책임자등은 동산의 매각에 대하여 필요하다고 인정되는 경우에는 이 규칙에 준하여 경매에 부칠 수 있다.

제62조(국가계약관련 법령 등의 준용) ① 이 규칙에 정하지 아니한 계약사무처리에 관한 사항은 공공기관의 운영에 관한 법률 등과 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등을 준용한다. 다만, 연구·개발과제에 대하여는 별도의 연구과제관리규정에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 규정되지 않은 사항은 일반적인 계약관습에 의하여 처리한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2016. 10. 11.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2018. 1. 26.)부터 시행한다.

제2조(적용범위에 관한 경과조치) 이 규칙 시행 전 종전의 계약사무처리에 관한 사항은 이 규칙에 따라 처리된 것으로 본다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2019. 8. 1)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2021. 02. 10.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2021. 05. 12.)부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 03. 24.)부터 시행한다.

부 칙 <2022. 7. 27.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 07. 27.)부터 시행한다.

부 칙 <2022. 11. 07.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 11. 07.)부터 시행한다.

부 칙 <2022. 12. 23.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2022. 12. 23.)부터 시행한다.

부 칙 <2023. 5. 24.>

제1조(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날(2023. 5. 24.)부터 시행한다.

[별지 제1호서식] <개정 2018.1.26.>

청렴계약 이행각서

당사는 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한국저작권보호원에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
   - ㅇ 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 한국저작권보호원에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하 동안 참가하지 않겠으며
   - ㅇ 경쟁입찰에 있어서 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 한국저작권보호원이 시행하는 입찰에 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 6월 이상 1년 미만 동안 참여하지 않고
   - ㅇ 위와 같이 담합등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에관한법률에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
   - ㅇ 이를 위반하여 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 한국저작권보호원에서 시행하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 이상 2년 이하의 기간 동안 입찰에 참가하지 않겠으며,
   - ㅇ 입찰참가자격 제한기간 만료 후 2년간은 한국저작권보호원에서 시행하는 입찰에 국가를 당사자로하는계약에관한법률시행령 제37조에 의한 입찰보증금을 납부하겠습니다.

3. 입찰, 낙찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임·직원이 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격 제한, 계약해지 등 한국저작권보호원의 조치와 관련하여 당사가 한국저작권보호원을 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 . . .

서 약 자 :

한국저작권보호원 원장 귀하

[별지 제2호서식]

특정사유서			
1. 요구부서		2. 요구번호	
3. 계정코드		4. 요구일자	
5. 특정업체 (특정물품)			
6. 특정사유			

상기와 같이 특정하여야 함을 확인함.

20 . . .

[별지 제3호서식] <개정 2021.02.10., 2022.03.24>

예 정 가 격 조 서

건 명			
조 사 일 자	. . .	조사장소	
예 정 가 격 산 정 금 액	일금 원정 (₩) 부가가치세 포함		

위의 금액을 예정가격으로 산정하오니 결정하여 주시기 바랍니다.

. . .

산정자 : ㊞

산정내역 : 별 첨

상기 건에 대한 예정가격을 다음과 같이 결정함.

예정가격 : 첨부의 예정가격서에 기표 첨부 (인)

(₩) 부가가치세 포함

20 . . .

결 재	담 당	부 장	경영기획실장

예 정 가 격 서

건 명	
예 정 가 격	일금 원정 (₩) 부가가치세 포함

위의 금액을 예정가격으로 결정함.

. . .

한국저작권보호원 원장

[별지 제4호서식]

입찰참가신청서

신청인	상 호		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰 대상	입찰공고번호	한국저작권보호원 제 - 호	입 찰 일 자	
	입 찰 명			
입찰 보증금	보증금액	일금 원정 (₩)	사용인감	본건의 입찰 및 계약에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
	보증금율	입찰금액의 5/100 이상		
	납부방법	현금, 보증증권, 지급각서		
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.			
	소 속		전 화 번 호	
	성 명		주민등록번호	

본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 한국저작권보호원의 일반(제한, 지명)경쟁입찰에 참가하고자 귀 원에서 정한 (물품구매, 기술용역) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 제반서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다.

※ 첨 부 : 1. 입찰보증금[현금 또는 입찰보증증권 : 입찰금액의 5/100이상]
2. 사업자등록증 사본
3. 인감증명원
4. 시세 및 국세완납증명
5. 입찰자격 증명서류 및 기타 관련서류

주 소 :
상 호 :
대 표 자 : ㊞ (법인인감 날인요)

한국저작권보호원 원장 귀하

[별지 제5호서식] <개정 2021.02.10.>

검 사 조 서

계약사항	계 약 명		계약업체	
	계약금액		계 약 일	
	계약기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
	착 수 일	※ 사업수행계획서 제출일 또는 착수회의 개최일	사업수행계획서 제 출 여 부	
검사	검사요청일	※ 업체 검사요청공문 접수일	보완지시일 (※ 보완지시가 있을 경우 지체상금부과)	1차: 2차:
	검사 기간	1차 : 2차 :		
	검사완료일		검사결과	※ 합격/불합격
	준 공 일	※ 지체가 없을 경우 검사요청일 지체가 있을 경우 검사완료일	검사장소	
사업담당자		부서: 직급: 성명:		

상기 사업이 첨부된 내용과 같이 준공되었음을 확인합니다.

년 월 일

검사보직자 소속 : 직급 : 성명 : ㊞

검사담당자 소속 : 직급 : 성명 : ㊞

소속 : 직급 : 성명 : ㊞

첨 부 1. 검사내역서 1부

검 사 내 역 서

계약번호		과 제 명	

검 사 항 목	검 사 내 용	검 사 결 과
검 사 종합판정	※ 합격, 불합격으로 판정	
검 사 종합의견		

위와 같이 검사하였음을 확인함

년 월 일

검사담당자 소속 : 직급 : 성명 : ㊞
소속 : 직급 : 성명 : ㊞

* 첨 부 : 상세 검사내역서 1부

[별지 제6호서식]

표 준 계 약 서

계 약 번 호	- -
계 약 명	
계 약 금 액	일금 원정(₩ /부가세포함)
계약 보증금	계약금액의 10%
계 약 기 간	20 . . ~ 20 . .
계약이행장소	"갑"의 지정장소
지 체 상 금	매지체일수당 총 계약금액의 XX/1000
하자보증금액	계약금액의 X%
하자보증기간	계약 및 검사완료 후 X년

본 계약은 신의와 성실로써 계약내용을 준수할 것을 확약하고, "갑"과 "을"이 상호 서명날인한 날로부터 그 효력이 발생하며, 이를 증명하기 위하여 계약서 ___부를 작성하여 각각 1부씩 보관하기로 한다.

20 . . .

계약자	"갑"	주 소			
		상 호	한국저작권보호원	전화번호	
		대표자	(인)		
	"을" (대표사업자)	주 소			
		상 호		전화번호	
		대표자	(인)		
	"을" (공동수급자)	주 소			
		상 호		전화번호	
		대표자	(인)		
	"을" (공동수급자)	주 소			
		상 호		전화번호	
		대표자	(인)		

첨부	계약일반조건, 계약특수조건, 제안요청서(또는 시방서), 입찰유의서, 협상서, 산출내역서, 공동수급표준협정서, 제안서 등 [당해계약 필요서류를 선택]
부기사항	o 대금지급조건 o 정산조건 o 장기계속계약 부기사항 [필요시] o 물가변동시 계약금액 조정방법 [필요시] o 복합공종 공사의 경우 공종명, 공종별계약금액, 공종별 하자보수보증금율 및 금액, 공종별 하자담보책임기간 등 [필요시] o 기타 : 본 계약서에 명기되지 않은 사항은 국가를당사자로하는계약에관한법률 및 회계예규 XX계약일반조건을 적용

[별지 제7호서식]

가 격 입 찰 서

입찰명			
제안자	주 소		
	상 호		
	대표자	(인)	
제안금액	일금 원정 (₩) 부가가치세포함가격임		확인날인

본인은 본 입찰에 관련된 모든 조건을 인지 및 수락한 상태에서 위의 제안금액으로 준공(납품, 용역) 기한 내에 공사(물품, 용역)을 완성(제조, 납품)할 것을 확약하며 본 입찰서를 제출합니다.

20 . . .

한국저작권보호원 귀하

[별지 제8호서식]

검사조서(물품구매)

	결재					

소속		직위		성명	

순번	품명	규격	물품분류번호 (물품식별번호)	수량	금액	실사용자	자산위치	비고
검사의견				검사자				

상기와 같이 검사를 완료하였음을 확인합니다.

20...

[별지 제9호서식] <신설 2022. 07. 27.>

수의계약 사유서

계약건명	
소요예산	(부가세포함)
계약업체	ㅇ 상호(사업자번호): ㅇ 업 체 주 소: ㅇ 대표자(연락처):
수의계약 관련근거	ㅇ *(관련법령 및 내규 등 관련 조항을 세부적으로 명시)*
수의계약사유	ㅇ *(업체선정 사유를 구체적으로 명시)*
법정 의무구매해당 및 동일업체 계약 여부	ㅇ 법정의무구매해당 여부 □중소기업 □여성기업 □장애인기업 □중증장애인생산품 □창업기업 □장애인표준사업장 □기술개발제품 □사회적기업 □기타( ) □해당없음 ㅇ 부서별 연 2회 이상 동일업체 계약여부: □예 □아니오

(담당자) 부서명: 직급: 성명: (서명)

(부서장) 부서명: 직급: 성명: (서명)

상기와 같이 수의계약 요청서를 제출합니다.

년 월 일

경영관리부 귀중

제출된 수의계약 요청서에 문제가 없음을 확인하였습니다.

(계약담당자) 직급: 성명: (서명)

* 작성 후 서명된 스캔본을 첨부문서에 포함

[별지 제10호 서식] <신설 2022. 12. 23.>

한국저작권보호원 퇴직자 영입현황 확인서

※ 퇴직자 영입현황이 없는 경우 “없음”으로 표시하여 제출 □있음 □없음

계약건명	

1. 상기 수의계약 건과 관련하여 당사는 한국저작권보호원 퇴직자(퇴직 후 2년 이내) 영입현황을 아래와 같이 제출합니다.

성 명	보호원 퇴직당시 직급	입사일 (20XX.XX.XX)	근무기간 (단위:개월)	임원여부

※ 한국저작권보호원 퇴직자가 대표이사, 이사, 감사 등의 임원인 경우 작성

※ 공공기관 운영에 관한 법률상 공공기관이 한국저작권보호원 퇴직자를 고용하는 경우는 제외

2. 한국저작권보호원의 퇴직자에 대한 영입이 있는 경우에는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 보호원의 규정에 의한 방침을 따르겠습니다.

3. 만일 위 작성내용이 사실과 상이하거나 축소·누락된 경우 보호원의 계약상대자에서 제외되거나, 계약해지·해제 및 부정당업자 지정·입찰참가자격제한조치 등의 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

20 년 월 일

계약상대자 상호 대표자 (인)

한국저작권보호원장 귀하

[별지 제11호 서식] <신설 2023. 5. 24.>

긴급입찰 사유서

사업명	
소요예산	(부가세포함)
사업기간	
사업목적 및 내용	
긴급입찰 관련규정	○ *(관련법령 및 내규 등 관련 조항을 세부적으로 명시)*
긴급입찰 사유	○ *(사유를 구체적으로 명시)*

(담당자) 부서명: 직급: 성명: (서명)

(부서장) 부서명: 직급: 성명: (서명)

상기와 같이 긴급입찰 사유서를 제출합니다.

년 월 일

경영관리부 귀중

제출된 긴급입찰 사유서에 문제가 없음을 확인하였습니다.

(계약담당자) 직급: 성명: (서명)